

C169 - Convención sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#) [41](#) [42](#) [43](#) [44](#)

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiendo reunido en su 76.º período de sesiones el 7 de junio de 1989, y

Tomando nota de las normas internacionales contenidas en la Convención y Recomendación sobre las Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957 y

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación, y

Considerando que los avances que se han producido en el derecho internacional desde 1957, así como los avances en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, han hecho apropiado adoptar nuevas normas internacionales sobre la materia con miras a eliminar la orientación asimilacionista de las normas anteriores, y

Reconociendo las aspiraciones de estos pueblos a ejercer control sobre sus propias instituciones, modos de vida y desarrollo económico, y a mantener y desarrollar sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en los que viven, y

Observando que en muchas partes del mundo estos pueblos no pueden disfrutar de sus derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en los que viven, y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas a menudo se han visto erosionados, y

Llamar la atención sobre las contribuciones distintivas de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural y la armonía social y ecológica de la humanidad, así como a la cooperación y el entendimiento internacionales, y

Tomando nota de que las siguientes disposiciones se han elaborado con la cooperación de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Interamericano del Indio, en los niveles apropiados y en sus respectivos ámbitos, y que se propone continuar esta cooperación para promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones, y

Habiendo decidido adoptar ciertas propuestas con respecto a la revisión parcial de la Convención sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957 (núm. 107), que es el cuarto punto del orden del día del período de sesiones, y

Habiendo determinado que estas propuestas adoptarán la forma de un Convenio internacional que revise el Convenio sobre las poblaciones indígenas y tribales de 1957;

adopta este veintisiete de junio del año mil novecientos ochenta y nueve la siguiente Convención, que podrá citarse como la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989;

PARTE I. POLÍTICA GENERAL

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a:

- (a) pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la comunidad nacional, y cuyo estatus esté regulado total o parcialmente por sus propias

b) los pueblos de países independientes que son considerados indígenas por su descendencia de las poblaciones que habitaban el país, o una región geográfica a la que pertenece el país, en el momento de la conquista o colonización o del establecimiento de las fronteras estatales actuales y que, independientemente de su estatus legal, conservan algunas o todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

2. La autoidentificación como indígena o tribal se considerará un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. El uso del término **pueblos** en la presente Convención no se interpretará como que tenga implicaciones en cuanto a los derechos que puedan estar asociados a dicho término en virtud del derecho internacional.

Artículo 2

1. Los gobiernos tendrán la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, acciones coordinadas y sistemáticas para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad.

2. Dicha acción deberá incluir medidas para:

a) garantizar que los miembros de estos pueblos se beneficien en igualdad de condiciones de los derechos y oportunidades que las leyes y reglamentos nacionales otorgan a otros miembros de la población;

b) promover la plena realización de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones;

c) ayudar a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las brechas socioeconómicas que puedan existir entre los indígenas y otros miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y modos de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales gozarán plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin impedimentos ni discriminación. Las disposiciones de la Convención se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres que pertenezcan a estos pueblos.

2. No se utilizará ninguna forma de fuerza o coacción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en la presente Convención.

Artículo 4

1. Se adoptarán medidas especiales según corresponda para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Dichas medidas especiales no deberán ser contrarias a la voluntad libremente expresada de los pueblos interesados.

3. El disfrute de los derechos generales de ciudadanía, sin discriminación, no se verá perjudicado en modo alguno por tales medidas especiales.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

(a) se reconocerán y protegerán los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de estos pueblos, y se tendrá debidamente en cuenta la naturaleza de los problemas que enfrentan tanto como grupos como individualmente;

b) se respetará la integridad de los valores, las prácticas y las instituciones de estos pueblos;

c) Se adoptarán políticas destinadas a mitigar las dificultades que experimentan estos pueblos al afrontar las nuevas condiciones de vida y trabajo, con la participación y cooperación de los pueblos afectados.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

- a) consultar a los pueblos interesados, mediante los procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, siempre que se examinen medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente;
- b) establecer medios por los cuales estos pueblos puedan participar libremente, al menos en la misma medida que otros sectores de la población, en todos los niveles de toma de decisiones en las instituciones electivas y los órganos administrativos y de otra índole responsables de las políticas y los programas que les conciernen;
- c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las propias instituciones e iniciativas de estos pueblos y, en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para tal fin.

2. Las consultas realizadas en aplicación del presente Convenio se llevarán a cabo de buena fe y de forma adecuada a las circunstancias, con el objetivo de lograr un acuerdo o consentimiento sobre las medidas propuestas.

Artículo 7

- 1. Los pueblos interesados tendrán derecho a decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo, en lo que respecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como a las tierras que ocupan o utilizan, y a ejercer, en la medida de lo posible, control sobre su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, participarán en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que les afecten directamente.
- 2. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo, así como de los niveles de salud y educación de las poblaciones afectadas, con su participación y cooperación, será una prioridad en los planes de desarrollo económico general de las zonas que habitan. Los proyectos especiales para el desarrollo de dichas zonas también deberán diseñarse de manera que promuevan dicha mejora.
- 3. Los gobiernos garantizarán que, cuando proceda, se realicen estudios, en cooperación con los pueblos afectados, para evaluar el impacto social, espiritual, cultural y ambiental que las actividades de desarrollo previstas tendrán sobre ellos. Los resultados de estos estudios se considerarán criterios fundamentales para la ejecución de dichas actividades.
- 4. Los gobiernos adoptarán medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8

- 1. Al aplicar las leyes y reglamentos nacionales a los pueblos interesados, se deberá tener debidamente en cuenta sus costumbres o leyes consuetudinarias.
- 2. Estos pueblos tendrán derecho a conservar sus propias costumbres e instituciones, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico nacional ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Se establecerán procedimientos, cuando sea necesario, para resolver los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
- 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no impedirá a los miembros de estos pueblos ejercer los derechos otorgados a todos los ciudadanos y asumir los deberes correspondientes.

Artículo 9

- 1. En la medida en que sean compatibles con el ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos reconocidos internacionalmente, se respetarán los métodos que habitualmente practican los pueblos interesados para tratar los delitos cometidos por sus miembros.
- 2. Las costumbres de estos pueblos en materia penal deberán ser tomadas en consideración por las autoridades y los tribunales que conozcan de estos casos.

Artículo 10

- 1. Al imponer las penas establecidas por la ley general a los miembros de estos pueblos, se tendrán en cuenta sus

características económicas, sociales y culturales.

2. Se dará preferencia a los métodos de castigo distintos del confinamiento en prisión.

Artículo 11

Queda prohibida y será sancionada por ley la exigencia a los ciudadanos de servicios personales obligatorios de cualquier tipo, remunerados o no, salvo en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12

Los pueblos afectados estarán protegidos contra el abuso de sus derechos y podrán interponer acciones legales, ya sea individualmente o a través de sus órganos representativos, para la protección efectiva de estos derechos. Se adoptarán medidas para garantizar que los miembros de estos pueblos puedan comprender y ser comprendidos en los procedimientos judiciales, mediante la prestación de servicios de interpretación o por otros medios eficaces, cuando sea necesario.

PARTE II. TIERRA

Artículo 13

1. Al aplicar las disposiciones de esta Parte del Convenio, los gobiernos respetarán la especial importancia que tienen para las culturas y los valores espirituales de los pueblos interesados su relación con las tierras o territorios, o ambos según corresponda, que ocupan o utilizan de otro modo, y en particular los aspectos colectivos de esta relación.
2. El uso del término **tierras** en los artículos 15 y 16 incluirá el concepto de territorios, que abarca el entorno total de las áreas que los pueblos interesados ocupan o utilizan de otro modo.

Artículo 14

1. Se reconocerán los derechos de propiedad y posesión de los pueblos interesados sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, se adoptarán medidas, en los casos pertinentes, para salvaguardar el derecho de estos pueblos a utilizar las tierras que no ocupan exclusivamente, pero a las que tradicionalmente han tenido acceso para su subsistencia y actividades tradicionales. Se prestará especial atención a la situación de los pueblos nómadas y los agricultores itinerantes a este respecto.
2. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para identificar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y para garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Se establecerán procedimientos adecuados dentro del ordenamiento jurídico nacional para resolver las reclamaciones de tierras presentadas por los pueblos interesados.

Artículo 15

1. Se salvaguardarán especialmente los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales propios de sus tierras. Estos derechos incluyen el derecho de estos pueblos a participar en el uso, la gestión y la conservación de dichos recursos.
2. En los casos en que el Estado conserve la propiedad de los recursos minerales o del subsuelo, o los derechos sobre otros recursos propios de las tierras, los gobiernos establecerán o mantendrán procedimientos para consultar a estos pueblos, con el fin de determinar si sus intereses se verían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de dichos recursos. Los pueblos afectados participarán, siempre que sea posible, en los beneficios de estas actividades y recibirán una justa compensación por los daños que puedan sufrir como consecuencia de las mismas.

Artículo 16

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes párrafos de este artículo, los pueblos afectados no serán expulsados de las tierras que ocupan.
2. Cuando el reasentamiento de estas poblaciones se considere necesario como medida excepcional, dicho reasentamiento solo se llevará a cabo con su consentimiento libre e informado. Si no se puede obtener su

consentimiento, el reasentamiento solo se realizará siguiendo los procedimientos adecuados establecidos por las leyes y reglamentos nacionales, incluidas las investigaciones públicas cuando proceda, que brinden la oportunidad de una representación efectiva de las poblaciones afectadas.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos tendrán derecho a regresar a sus tierras tradicionales, tan pronto como dejen de existir los motivos para su reubicación.

4. Cuando dicha restitución no sea posible, según lo determine el acuerdo o, en ausencia de este, mediante los procedimientos apropiados, se les proporcionarán, en todos los casos posibles, tierras de calidad y estatus jurídico al menos iguales a las que ocupaban anteriormente, adecuadas para satisfacer sus necesidades presentes y su desarrollo futuro. Si los pueblos afectados expresan preferencia por una compensación monetaria o en especie, se les compensará de esta manera con las garantías pertinentes.

5. Las personas reubicadas de esta manera serán compensadas íntegramente por cualquier pérdida o lesión resultante.

Artículo 17

1. Se respetarán los procedimientos establecidos por los pueblos interesados para la transmisión de derechos sobre la tierra entre los miembros de estos pueblos.

2. Se consultará a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad para enajenar sus tierras o transmitir de otro modo sus derechos fuera de su propia comunidad.

3. Se impedirá que las personas que no pertenezcan a estos pueblos se aprovechen de sus costumbres o de la falta de comprensión de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad, posesión o uso de tierras que les pertenecen.

Artículo 18

La ley establecerá sanciones adecuadas para la intrusión o el uso no autorizado de las tierras de los pueblos afectados, y los gobiernos adoptarán medidas para prevenir tales delitos.

Artículo 19

Los programas agrarios nacionales garantizarán a los pueblos interesados un trato equivalente al que se concede a otros sectores de la población en lo que respecta a:

(a) la provisión de más tierras para estos pueblos cuando no tienen la superficie necesaria para proveer lo esencial para una existencia normal, o para cualquier posible aumento de su número;

b) la provisión de los medios necesarios para promover el desarrollo de las tierras que estos pueblos ya poseen.

PARTE III. SELECCIÓN DE PERSONAL Y CONDICIONES DE EMPLEO

Artículo 20

1. Los gobiernos, en el marco de las leyes y reglamentos nacionales y en cooperación con los pueblos interesados, adoptarán medidas especiales para garantizar la protección efectiva en materia de contratación y condiciones de empleo de los trabajadores pertenecientes a estos pueblos, en la medida en que no estén efectivamente protegidos por las leyes aplicables a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos harán todo lo posible para evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y otros trabajadores, en particular en lo que respecta a:

(a) admisión al empleo, incluido el empleo calificado, así como medidas para la promoción y el ascenso;

b) igual remuneración por trabajo de igual valor;

c) asistencia médica y social, seguridad y salud ocupacional, todas las prestaciones de seguridad social y cualesquiera otras prestaciones relacionadas con el empleo, y vivienda;

d) el derecho de asociación y libertad para todas las actividades sindicales lícitas, y el derecho a celebrar convenios colectivos con los empleadores o las organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán incluir medidas para garantizar:

- (a) que los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores temporales, ocasionales y migrantes en el sector agrícola y otros empleos, así como los empleados por contratistas laborales, gozan de la protección que la ley y la práctica nacionales brindan a otros trabajadores de esos mismos sectores, y que están plenamente informados de sus derechos en virtud de la legislación laboral y de los medios de reparación a su disposición;
- b) que los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular por exposición a plaguicidas u otras sustancias tóxicas;
- c) que los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no sean sometidos a sistemas de contratación coercitivos, incluidos el trabajo forzoso y otras formas de servidumbre por deudas;
- d) que los trabajadores pertenecientes a estos pueblos disfruten de igualdad de oportunidades e igualdad de trato en el empleo para hombres y mujeres, y protección contra el acoso sexual.

4. Se prestará especial atención al establecimiento de servicios adecuados de inspección laboral en las zonas donde los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados realicen trabajos asalariados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Parte del presente Convenio.

PARTE IV. FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA E INDUSTRIAS RURALES

Artículo 21

Los miembros de los pueblos afectados gozarán de oportunidades al menos iguales a las de los demás ciudadanos en lo que respecta a las medidas de formación profesional.

Artículo 22

1. Se adoptarán medidas para promover la participación voluntaria de los miembros de los pueblos interesados en los programas de formación profesional de aplicación general.
2. Cuando los programas existentes de formación profesional de aplicación general no satisfagan las necesidades especiales de las poblaciones afectadas, los gobiernos, con la participación de estas poblaciones, garantizarán la provisión de programas e instalaciones de formación especiales.
3. Los programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades prácticas de los pueblos afectados. Los estudios que se realicen al respecto se llevarán a cabo en cooperación con estos pueblos, a quienes se consultará sobre la organización y el funcionamiento de dichos programas. Cuando sea factible, estos pueblos asumirán progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de dichos programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23

1. Se reconocerá que la artesanía, las industrias rurales y comunitarias, la economía de subsistencia y las actividades tradicionales de los pueblos afectados, como la caza, la pesca, la captura de animales y la recolección, son factores importantes para el mantenimiento de sus culturas y para su autosuficiencia y desarrollo económico. Los gobiernos, con la participación de estos pueblos y cuando sea apropiado, garantizarán el fortalecimiento y la promoción de estas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, se les proporcionará la asistencia técnica y financiera apropiada siempre que sea posible, teniendo en cuenta las tecnologías tradicionales y las características culturales de estos pueblos, así como la importancia del desarrollo sostenible y equitativo.

PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD

Artículo 24

Los sistemas de seguridad social se extenderán progresivamente para abarcar a las personas afectadas y se aplicarán

Artículo 25

1. Los gobiernos garantizarán que se presten servicios de salud adecuados a las personas interesadas, o les proporcionarán los recursos necesarios para que puedan diseñar y prestar dichos servicios bajo su propia responsabilidad y control, de modo que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán, en la medida de lo posible, basarse en la comunidad. Estos servicios se planificarán y administrarán en cooperación con las poblaciones afectadas y tendrán en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus prácticas tradicionales de atención preventiva, curación y medicina.
3. El sistema de atención sanitaria deberá dar preferencia a la formación y contratación de trabajadores sanitarios comunitarios locales, y centrarse en la atención primaria de salud, manteniendo al mismo tiempo fuertes vínculos con otros niveles de servicios sanitarios.
4. La prestación de dichos servicios de salud deberá coordinarse con otras medidas sociales, económicas y culturales del país.

PARTE VI. EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 26

Se adoptarán medidas para garantizar que los miembros de los pueblos afectados tengan la oportunidad de adquirir educación en todos los niveles, al menos en igualdad de condiciones con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27

1. Los programas y servicios educativos para las poblaciones afectadas se desarrollarán e implementarán en cooperación con ellas para atender sus necesidades especiales, e incorporarán sus historias, sus conocimientos y tecnologías, sus sistemas de valores y sus aspiraciones sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente garantizará la formación de los miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas educativos, con miras a la transferencia progresiva de la responsabilidad de la realización de estos programas a estos pueblos según corresponda.
3. Además, los gobiernos reconocerán el derecho de estos pueblos a establecer sus propias instituciones y centros educativos, siempre que cumplan con los estándares mínimos establecidos por la autoridad competente en consulta con dichos pueblos. Se proporcionarán los recursos necesarios para tal fin.

Artículo 28

1. Siempre que sea posible, los niños y niñas pertenecientes a los pueblos afectados aprenderán a leer y escribir en su lengua indígena o en la lengua más utilizada por el grupo al que pertenecen. Cuando esto no sea posible, las autoridades competentes consultarán con dichos pueblos para adoptar medidas que permitan alcanzar este objetivo.
2. Se adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que estas personas tengan la oportunidad de alcanzar la fluidez en el idioma nacional o en uno de los idiomas oficiales del país.
3. Se adoptarán medidas para preservar y promover el desarrollo y la práctica de las lenguas indígenas de los pueblos interesados.

Artículo 29

La transmisión de conocimientos y habilidades generales que ayuden a los niños pertenecientes a los pueblos en cuestión a participar plenamente y en igualdad de condiciones en su propia comunidad y en la comunidad nacional será un objetivo de la educación para estos pueblos.

Artículo 30

1. Los gobiernos adoptarán medidas apropiadas a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, para darles a conocer sus derechos y deberes, especialmente en lo que respecta al trabajo, las oportunidades económicas, la educación y la salud, el bienestar social y los derechos que les corresponden en virtud del presente Convenio.

2. Si es necesario, esto se hará mediante traducciones escritas y a través del uso de medios de comunicación masiva en las lenguas de estos pueblos.

Artículo 31

Se adoptarán medidas educativas entre todos los sectores de la comunidad nacional, y en particular entre aquellos que mantienen un contacto más directo con los pueblos afectados, con el fin de eliminar los prejuicios que puedan albergar respecto a estos pueblos. Para ello, se procurará que los libros de texto de historia y demás materiales didácticos ofrezcan una representación justa, precisa e informativa de las sociedades y culturas de estos pueblos.

PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Artículo 32

Los gobiernos adoptarán las medidas apropiadas, incluso mediante acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en los ámbitos económico, social, cultural, espiritual y ambiental.

PARTE VIII. ADMINISTRACIÓN

Artículo 33

1. La autoridad gubernamental responsable de los asuntos comprendidos en el presente Convenio garantizará que existan organismos u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y garantizará que cuenten con los medios necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas.

2. Estos programas deberán incluir:

- a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
- b) proponer medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y supervisar la aplicación de las medidas adoptadas, en cooperación con los pueblos interesados.

PARTE IX. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio se determinarán de manera flexible, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Artículo 35

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no afectará negativamente los derechos y beneficios de los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados o leyes nacionales, laudos, costumbres o acuerdos.

PARTE X. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36

Este Convenio revisa el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957.

Artículo 37

Las ratificaciones formales del presente Convenio se comunicarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro.

Artículo 38

1. El presente Convenio será vinculante únicamente para aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hayan sido registradas ante el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas

ante el Director General.

3. Posteriormente, el presente Convenio entrará en vigor para cada Miembro doce meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificación.

Artículo 39

1. Un Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo transcurridos diez años desde su entrada en vigor, mediante un acto comunicado al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro. Dicha denuncia no surtirá efecto hasta un año después de su registro.

2. Cada Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, dentro del año siguiente a la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo anterior, no ejerza el derecho de denuncia previsto en el presente Artículo, quedará obligado por otro período de diez años y, posteriormente, podrá denunciar el presente Convenio al expirar cada período de diez años en los términos previstos en el presente Artículo.

Artículo 40

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le ha sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el Convenio.

Artículo 41

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los detalles de las ratificaciones y actos de denuncia registrados por él de conformidad con las disposiciones de los Artículos precedentes.

Artículo 42

Cuando lo considere necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General un informe sobre el funcionamiento del presente Convenio y examinará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión, total o parcial.

Artículo 43

1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise el presente Convenio en su totalidad o en parte, entonces, a menos que el nuevo Convenio disponga lo contrario:

(a) la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio de revisión implicará ipso jure la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante lo dispuesto en el artículo 39 anterior, si y cuando el nuevo Convenio de revisión haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio de revisión, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. El presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero no hayan ratificado el Convenio de revisión.

Artículo 44

Las versiones en inglés y francés del texto de esta Convención tienen la misma validez.

Ver relacionado